N'ARTE · DOCUMENTO 00

Nota di accompagnamento per il legale

Cosa contiene il fascicolo, su quali fatti è costruito, cosa chiediamo di valutare e cosa va corretto nel prodotto prima della pubblicazione.

Documento	Nota di accompagnamento — non destinata alla pubblicazione
Versione	0.98 — 27 ottobre 2026 (sostituisce la 0.97 del 1° ottobre)
Cliente	Eduardo Castronuovo, ditta individuale — P.IVA IT11071661216 — Via Domenico Fontana 27, 80128 Napoli
Piattaforma	N'arte — narteofficial.it
Destinatario	Legale incaricato della revisione

1. Perché questo fascicolo

1.1 Privacy e cookie policy sono gestite con iubenda (piano Essentials), che **non copre i termini e condizioni**. Il sito oggi pubblica una bozza di Termini con sette parti lasciate «da completare con l'avvocato». Questo fascicolo la sostituisce con un corpus completo, scritto partendo da un'analisi del codice della Piattaforma: ogni clausola descrive ciò che il software fa davvero, e dove il testo richiede un comportamento che il software non ha ancora, lo scostamento è segnalato (§5).

1.2 Limiti del lavoro. È una bozza redatta con la massima cura, ma non è un parere legale e non ha il valore di un testo validato da un professionista abilitato. Nessun insieme di documenti garantisce una copertura assoluta. La tenuta dipende anche da scelte di prodotto e da questioni interpretative che solo il legale può sciogliere (§3). Chiediamo una revisione completa, non una presa d'atto.

> **CONVENZIONI GRAFICHE**
> I riquadri arancio «Nota per il legale» sono note di lavoro e vanno eliminati in pubblicazione. In **[GIALLO]** i segnaposto da compilare (elenco al §7). I riquadri con bordo nero contengono testi da mostrare così come sono: estratti, caselle, clausole da approvare specificamente.

2. La Piattaforma in una pagina

2.1 Il modello, come lo ha definito il cliente. N'arte mette in contatto artisti emergenti e organizzatori di eventi musicali. Non è parte del contratto di esibizione, non gestisce il compenso, non incassa commissioni. L'unico incasso è l'abbonamento facoltativo degli artisti (Stripe). Gli adempimenti dell'evento (SIAE, agibilità, permessi, sicurezza) sono dell'organizzatore o del locale.

Ruolo	Come si diventa	Cosa fa
Visitatore	—	Vede catalogo, eventi, format, blog; del profilo artista vede solo un'anteprima
Utente registrato	Registrazione autonoma (18+ autodichiarato)	Vede i profili completi, salva i preferiti

Organizzatore	Registrazione autonoma, o automaticamente alla prima Richiesta di booking; con la migration 0071 opera solo dopo l'approvazione del Team (§5.4)	Inserisce strutture, invia richieste, tratta in chat (artisti Pro e Max) o via email (artisti Free), propone e accetta Offerte o registra l'accordo, recensisce gli artisti
Artista	Solo tramite candidatura approvata dal Team	Pubblica profili e media (moderati prima della pubblicazione), gestisce il calendario, avvia la trattativa sulle richieste o le rifiuta, tratta in chat (piani Pro e Max) o via email (Free), conferma gli accordi, si abbona, prenota consulenze
Consulente	Nominato da N'arte	Svolge consulenze sugli slot pubblicati
Team (superadmin)	Nominato dal titolare	Approva artisti e media, modera recensioni e chat, annulla date confermate, concede piani omaggio

2.2 Flusso del booking:

1. L'Organizzatore invia la richiesta: data, fascia oraria, budget facoltativo, struttura.
2. L'Artista avvia la trattativa o rifiuta. L'avvio non conferma nulla.
3. Artista Pro o Max: si apre la chat (prima non è disponibile nemmeno all'Organizzatore); le parti si scambiano messaggi e Offerte con data, fascia e compenso obbligatorio. Artista Free: nessuna chat; dall'avvio ciascuna parte vede l'email dell'altra e la trattativa si svolge via email. Con Pro e Max le email non sono visibili.
4. La richiesta diventa «confermata» con il doppio consenso: in chat, quando una parte accetta l'Offerta dell'altra; senza chat, quando l'Organizzatore registra l'accordo e l'Artista lo conferma. La data è bloccata a quel compenso. Non esiste più una conferma separata dell'Organizzatore.
5. Le parti possono annotare il «compenso concordato – promemoria».
6. Dopo la data, l'Organizzatore può recensire l'Artista.

Il denaro dell'ingaggio non passa mai dalla Piattaforma.

2.3 Abbonamenti: Free (gratuito); Pro 9,99 €/mese o 49,99 €/anno; Max 49,99 €/mese o 499,99 €/anno. Il piano incide su limiti di pubblicazione, chat, visibilità delle recensioni, badge, posizione nel catalogo, consulenze, statistiche. Il Max include anche due servizi del Team: la segnalazione del profilo alle strutture (almeno 2 al mese; dal 27 ottobre anche ai privati registrati, §5.4) e lo shooting fotografico con l'annuale. Le consulenze dei piani Pro e Max riguardano il booking sulla Piattaforma: uso di N'arte per ricevere richieste e gestione delle richieste e prenotazioni ricevute su N'arte.

3. Quesiti

3.1 Il modello: promozione, mai intermediazione — *priorità massima*

3.1.1 La decisione del cliente. Dopo la lettura della v0.9 il cliente ha fissato il modello in termini netti, e il prodotto è stato modificato di conseguenza. N'arte:

- è **solo una piattaforma promozionale**: vetrina, catalogo e strumenti di contatto;

- **non partecipa mai** alle trattative tra artisti e organizzatori o strutture, non propone condizioni, non media;
- **non conclude** contratti per conto di nessuno e non è parte del contratto di esibizione;
- **non incassa** il compenso, non lo trasferisce e non trattiene commissioni sugli ingaggi;
- **non candida** gli artisti a eventi. Con il Piano Max si limita a **segnalare il profilo** dell'artista a strutture in linea, a scopo promozionale (doc. 02, art. 9).

3.1.2 Cosa è cambiato nel prodotto per rispettare il modello:

- eliminate le «candidature a 2 eventi N'arte al mese» e la «proposta alle strutture»: resta la sola segnalazione del profilo, tracciata;
- per confermare una data, ciascuna parte dichiara di aver raggiunto l'accordo direttamente con l'altra e prende atto che N'arte non ne è parte;
- l'annotazione del compenso si chiama «Compenso concordato – promemoria» e il Team non può più modificarla;
- l'accettazione di un'Offerta in chat conferma la trattativa esistente e non crea più un secondo booking;
- dal 12/11/2026 la data si conferma solo con il consenso di entrambe le parti e con un compenso indicato espressamente (Offerta accettata o accordo registrato e confermato); l'avvio della trattativa da parte dell'artista non conferma nulla (§5.0-quater).

3.1.3 Il quesito residuo, molto più stretto di quello della v0.9: la segnalazione a pagamento del profilo di un artista a strutture terze, senza alcuna partecipazione alla trattativa, è **attività promozionale** o può essere qualificata come intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (D.Lgs. 276/2003) o attività di agenzia di spettacolo (art. 115 TULPS, da verificare)? Chiediamo di valutarlo anche alla luce del divieto di oneri a carico dei lavoratori (art. 11 D.Lgs. 276/2003), perché la segnalazione è pagata dall'artista. Se il legale lo ritiene necessario, la segnalazione può essere ulteriormente ridotta, ad esempio a una newsletter periodica alle strutture con tutti gli artisti Max, senza selezione individuale.

3.1.4 Eventi e format curati da N'arte. Il sito presenta eventi e format (NaJam, NuLive, NaBand, NaCena) «curati da N'arte». Se N'arte li organizza in proprio, per quegli eventi è organizzatore, contrae direttamente con gli artisti e assume gli obblighi del doc. 04. È un rapporto distinto dalla piattaforma, che andrà regolato con un contratto proprio. Da chiarire con il cliente.

3.2 P2B e DSA: cosa si applica a una microimpresa

3.2.1 Reg. UE 2019/1150 (P2B). Gli Artisti con partita IVA sono «utenti commerciali». Chiediamo conferma che si applichino:

- trasparenza dei termini (art. 3) e preavviso di 15 giorni sulle modifiche;
- motivazione delle restrizioni (art. 4);
- criteri di posizionamento (art. 5, doc. 07).

E che N'arte, in quanto piccola impresa, sia esente dal sistema interno di reclami (art. 11) e dall'indicazione dei mediatori (art. 12).

3.2.2 Reg. UE 2022/2065 (DSA). N'arte è una piattaforma online (memorizza e diffonde al pubblico, su richiesta degli utenti, profili, media e recensioni). Come microimpresa sarebbe esente dalla sezione 3 (artt. 20–28) in forza dell'art. 19. Restano applicabili gli artt. 11–18 e 23:

- punti di contatto;
- termini e condizioni;
- segnalazioni;
- motivazione;
- notifica di reati;
- misure contro gli abusi.

Il doc. 06 offre comunque volontariamente il reclamo interno. Chiediamo conferma dell'inquadramento e della scelta.

3.3 Dati personali

- **Accesso del Team alle chat:** il cliente ha deciso di limitarlo e tracciarlo (doc. 01, art. 8.6). Il prodotto va adeguato (§5). Valutare se, con queste misure, serva comunque una DPIA.
- **DPO:** riteniamo non necessario (nessun monitoraggio regolare e sistematico su larga scala, nessuna categoria particolare trattata per finalità dichiarate). Chiediamo conferma.
- **Trasferimenti extra-UE:** Supabase (infrastruttura AWS), Vercel, Resend, Google e Meta, se attivati. Conferma dell'adeguatezza (Data Privacy Framework o clausole contrattuali tipo).
- **Strutture di tipo «privato»:** possono coincidere con il domicilio di una persona fisica. Il profilo pubblico dell'artista mostra nome, città e copertina della struttura per ogni data confermata: proponiamo di mostrare al pubblico solo la città, o «evento privato» (doc. 04, art. 4).
- **Conservazione:** la tabella dei periodi proposti è nel doc. 09. Oggi la cancellazione automatica è predisposta ma disattivata (solo conteggio).

3.4 Consumatori

- **Funzione di recesso online** (Dir. UE 2023/2673, applicabile dal 19 giugno 2026): stato del recepimento e perimetro.
- **IVA e fatturazione:** la ditta è in regime forfettario, quindi nessuna IVA; resta da organizzare con il commercialista la fattura elettronica via SdI e la marca da bollo sopra 77,47 € (doc. 02, art. 2.3).
- **Shooting nel periodo di recesso** (doc. 02, art. 7.5).
- **Badge:** «Verificato N'arte» è stato rinominato «Artista Pro», eliminando il rischio di pratica ingannevole (doc. 02, art. 10).
- **Recensioni visibili solo sui profili abbonati** (doc. 05): valutare se sia una selezione rilevante ai sensi dell'art. 22, c. 4-bis Cod. consumo.
- La piattaforma ODR è dismessa dal 20 luglio 2025: il link non va inserito.

3.5 Forma dell'accettazione

3.5.1 L'approvazione specifica delle clausole vessatorie verso i Professionisti è proposta con una seconda casella (doc. 08). Chiediamo se ritenerla sufficiente, visti gli orientamenti che richiedono la firma elettronica, o se rinunciare alle clausole più aggressive (foro esclusivo, tetto di responsabilità) per non esporsi.

3.6 Marchi

3.6.1 Verificare se «N'arte», NaJam, NuLive, NaBand e NaCena sono registrati (doc. 01, art. 10).

3.7 Riferimenti normativi da verificare

3.7.1 Nella redazione abbiamo segnato «da verificare», senza inventare riferimenti, i punti su cui chiediamo conferma:

- **Agibilità INPS:** soggetto obbligato, alla luce dell'art. 66 D.L. 73/2021, ed esoneri (art. 1, c. 188, L. 296/2006).
- **Pubblico spettacolo:** SCIA per gli eventi fino a 200 persone (D.L. 91/2013) e art. 141 Reg. TULPS; D.P.R. 151/2011; «decreto palchi».
- **Acustica:** L. 447/1995 e D.P.C.M. 215/1999.
- **Minori:** L. 977/1967 per i minori eventualmente presenti in una formazione.
- **Diritto d'autore:**
  - riserva contro l'estrazione di testo e dati (art. 70-quater L. 633/1941);
  - se N'arte rientri tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (art. 102-sexies L. 633/1941);
  - se convenga una licenza SIAE per le cover pubblicate sulla Piattaforma.
- **Intelligenza artificiale:** eventuali obblighi della L. 132/2025.
- **Recensioni:** numerazione esatta dell'art. 22, cc. 4-bis e 4-ter, e delle lettere dell'art. 23 Cod. consumo che recepiscono i punti 23-ter e 23-quater dell'all. I della Dir. 2005/29/CE.
- **DSA:**
  - lingue del punto di contatto (art. 11, par. 3);
  - designazione di AGCOM come coordinatore dei servizi digitali;
  - regola dei 12 mesi dopo la perdita della qualifica di microimpresa (art. 19);
  - se N'arte sia davvero una microimpresa, contando anche le imprese collegate o associate.

4. Contenuto del fascicolo e dove va ogni testo

Doc.	Titolo	Pubblicazione	Accettazione
01	Termini e condizioni generali d'uso	/termini	Tutti: registrazione, riaccettazione, booking con registrazione, attivazione Artista
02	Condizioni di abbonamento per gli artisti	/condizioni-abbonamento	Checkout, a ogni sottoscrizione
03	Condizioni integrative per gli artisti	/condizioni-artisti	Attivazione dell'account Artista
04	Condizioni integrative per gli organizzatori	/condizioni-organizzatori	Registrazione come Organizzatore o prima Richiesta di booking
05	Regolamento delle recensioni	/regolamento-recensioni + estratto accanto alle recensioni	Richiamato dal doc. 01; dichiarazione a ogni recensione
06	Politica di moderazione, segnalazioni e reclami	/segnalazioni	Richiamato dal doc. 01

07	Criteri di posizionamento e trasparenza	/criteri-di-posizionamento + etichetta nel catalogo	Informativo
08	Caselle di consenso e punti di accettazione	Non si pubblica	Specifica per lo sviluppo
09	Integrazioni all'informativa privacy	Testo personalizzato in iubenda / sotto /privacy	Informativo

5. Scostamenti tra prodotto e testi da correggere prima della pubblicazione

I testi sono scritti per il prodotto come deve essere. Queste modifiche vanno fatte **prima** di pubblicarli, altrimenti i testi promettono cose che il software non fa.

5.0 Stato al 30 settembre 2026 (v0.96). Il prodotto è stato corretto su tutti i punti tecnici e le migration 0061–0068 sono applicate. Restano solo le decisioni che spettano al legale e al cliente: approvazione dei testi, periodi di conservazione, PEC e REA, data di entrata in vigore. Le righe ancora «Aperte» o «Parziali» sono le cose da completare prima di pubblicare i testi.

5.0-bis Seconda lista del cliente (1° ottobre 2026). Recepite: doppia conferma del booking (l'accettazione dell'artista porta a «accettata», solo l'organizzatore conferma; superata dal flusso del §5.0-quater); riservatezza reale verso i visitatori (nessun dato identificativo nemmeno via API); strumenti del Team per ogni misura con registro unico consultabile; motivazione strutturata (regola e fatti); comunicazioni centralizzate e registrate; moderazione «fail-closed»; dichiarazione dei diritti sui contenuti e consenso dei componenti tracciati; prova delle accettazioni con ruolo, browser e impronta dell'IP; frase informativa al posto della casella nei moduli pubblici; accettazione per ruolo pronta per la pubblicazione dei documenti v2; promemoria annuale con processo proprio; registro dei recessi e pagina /recesso; allegati e assegnazione delle segnalazioni; newsletter sincronizzata; regole di conservazione complete (attive dopo il parere del legale). Le modifiche al database sono nelle migration 0069–0070.

5.0-ter Stato al 27 ottobre 2026 (v0.98). Le migration 0069, 0070, 0071, 0073, 0074 e 0075 sono scritte ma **non ancora applicate** al database di produzione: le funzioni che descrivono (doppia conferma, nessun dato identificativo per i visitatori anche via API, prova delle accettazioni con ruolo, browser e impronta dell'IP, registro dei recessi, allegati delle segnalazioni, approvazione degli organizzatori, notifiche, feed del calendario, solista/band, testo delle email nel registro, segnalazioni Max ai privati) non sono attive finché non lo sono. Le righe che le citano come «risolte» vanno lette così: risolte nel codice, attive dopo l'applicazione. Le modifiche di prodotto del 22–27 ottobre hanno aperto i nuovi scostamenti del §5.4. L'analisi della piattaforma che precede il fascicolo li riprende con le relative priorità.

5.0-quater Nuovo flusso della trattativa (12 novembre 2026). L'artista non «accetta» più la richiesta: la avvia («Inizia trattativa») o la rifiuta, e l'avvio non conferma nulla. Con i piani Pro e Max si apre la chat, accessibile all'organizzatore solo da quel momento; la data si conferma quando una parte propone un'Offerta (data, fascia, compenso obbligatorio) e l'altra la accetta, chiunque abbia proposto. Con il piano Free la chat non è disponibile a nessuna delle due parti: ciascuna vede l'email dell'altra (l'artista anche il telefono dell'organizzatore, se indicato), la trattativa si svolge via email, l'organizzatore registra l'accordo (data, fascia, compenso) e la data si conferma solo quando l'artista lo conferma. Con Pro e Max le parti non vedono i rispettivi indirizzi email. Il passaggio a Pro apre la chat anche

sulle trattative già avviate. Sono stati adeguati: doc. 01 artt. 2 e 8; doc. 02 artt. 11.2 e tabella dei piani; doc. 03 artt. 3.7, 7.3 e 7.7; doc. 04 artt. 4.3, 5.3, 8.5, 9.1, 11.1 e l'elenco delle clausole da approvare specificamente (tolto il 5.3, che non ha più l'effetto oneroso); doc. 09 artt. 1.1, 3.3 e 9.2.

5.1 Scostamenti principali

#	Scostamento	Rif.	Priorità / stato
1	La richiesta di booking con registrazione in linea crea l'account con email già confermata e senza la casella dei 18 anni.	01 art. 5; 08 C	**Risolto**: la richiesta di booking richiede un account
2	Accettare un'Offerta in chat porta la richiesta direttamente a «confermata», senza la conferma separata dell'Organizzatore. Valutare una conferma esplicita con avviso che l'accordo è solo tra le parti.	01 art. 8.2	**Superato** dal flusso del 12/11/2026 (§5.0-quater): l'accettazione dell'Offerta conferma la data come doppio consenso, con compenso obbligatorio e dichiarazione che l'accordo è solo tra le parti
3	Il badge «Verificato N'arte» si ottiene solo con l'abbonamento: rinominarlo o spiegarlo sul profilo.	02 art. 10; 07	**Risolto**: «Artista Pro»
4	Checkout senza caselle (condizioni, esecuzione immediata), senza gestione IVA, senza email di conferma su supporto durevole; nessun promemoria prima del rinnovo annuale; nessuna funzione di recesso.	02 artt. 2.3, 3, 5.2, 6, 7	**Risolto**: caselle G1–G3, dati di fatturazione, email di conferma, promemoria annuale, recesso online con rimborso proporzionale; migration 0062
5	La cancellazione dell'account non disdice l'abbonamento Stripe.	01 art. 16.1; 02 art. 6.3	**Risolto**: la conferma della cancellazione disdice a fine periodo
6	Manca un modulo di segnalazione con relativo registro, tempi e motivazione (DSA).	06	**Risolto**: pagina /segnalazioni e registro; migration 0063
7	Il Team può leggere tutte le chat senza motivazione né registro degli accessi.	01 art. 8.6; 06; 09	**Risolto**: accesso motivato, a tempo e registrato; migration 0064
8	Il riquadro «Prezzo definitivo pattuito in chat» va rinominato «Compenso concordato – promemoria», con nota esplicativa.	01 art. 8.4	**Risolto**

9	Le candidature e le proposte del Piano Max non sono tracciate: senza traccia l'obbligo di mezzi non è dimostrabile.	02 art. 9	**Risolto**: registro delle segnalazioni del profilo; migration 0068
10	Nessuna prova inviata al Consent Database iubenda su registrazione e booking con registrazione; la tabella `user_consents` ammette solo tre voci.	08	**Risolto**: prova iubenda su registrazione, prima richiesta di booking e checkout
11	Recapiti incoerenti: ora unificati su info@narteofficial.it; manca la PEC.	01 art. 1	Aperto: dati del cliente
12	Le consulenze si disdicono solo scrivendo ai contatti.	03 art. 8	**Risolto**: disdetta in autonomia fino a 24 ore prima
13	Strutture: i recapiti completi sono stati chiusi al pubblico (migration 0058, data per applicata dalla documentazione di progetto — da ricontrollare), ma il profilo pubblico dell'artista mostra, per ogni data confermata, nome, città e copertina della struttura anche quando è di tipo «privato». Le foto delle strutture non passano dalla moderazione.	04 art. 4; 09	**Risolto**: vista date confermate senza privati; migration 0067
14	Cancellazione automatica dei dati predisposta ma disattivata (`RETENTION_ENFORCE`); i file su bunny.net non si cancellano con l'account.	09	**Parziale**: regole corrette e file dei media respinti rimossi; cancellazione automatica spenta in attesa del legale
15	Casella dei moduli pubblici impostata come consenso anziché come presa visione; casella di registrazione che fa «accettare» l'informativa.	08 art. 1	**Risolto**
16	La pagina prezzi promette «consulenze illimitate» e assistenza «prioritaria» senza precisarne i limiti.	02, All. A	**Risolto**: «senza limite mensile, in base agli slot» e «Email, con precedenza»

5.2 Ulteriori scostamenti emersi nella redazione dei documenti 03–06

#	Scostamento	Rif.	Priorità / stato

17	**Difetto lato server:** l'azione di annullamento dell'Organizzatore blocca solo le richieste già rifiutate o annullate. Con una chiamata diretta si può annullare una *Data confermata* senza passare dal Team e senza motivazione. L'interfaccia nasconde il pulsante, ma il server non lo impedisce.	04 art. 9	**Risolto**
18	**Difetto lato server:** l'azione con cui l'Artista rifiuta una richiesta non verifica lo stato, e può portare a «rifiutata» anche una Data confermata.	03 art. 7; 04 art. 9	**Risolto**
19	Il rifiuto di una candidatura non invia alcuna comunicazione. Il cambio di stato o la cancellazione di un profilo, e le modifiche fatte dal Team ai dati di un artista, avvengono senza avviso, motivazione né registro.	03 artt. 2, 10; 06 art. 9	**Risolto**: motivazione obbligatoria e comunicata; registro 0065
20	La nota di rifiuto di un media è facoltativa e non parte nessuna email. I video inseriti come link esterno non passano dalla coda di moderazione. Se la tabella della coda non è raggiungibile, i media sono pubblicati senza controllo.	03 art. 6	**Risolto**: nessun video da link; nessuna pubblicazione senza revisione in caso di errore
21	Mancano strumenti al Team: sospensione o chiusura di un account; rimozione di un singolo media già approvato, di un componente della band, di un messaggio o allegato di chat; richiamo formale; registro unico delle decisioni.	06 artt. 7, 17	**Risolto**: sospensione e riattivazione dell'account in /admin/utenti

22	Recensioni: la media dei voti compare nel catalogo anche per gli Artisti Free, mentre il loro profilo non mostra le recensioni. L'Artista Free non può leggere le recensioni che lo riguardano. Oscuramento e rimozione non registrano motivazione né autore e non avvisano nessuno. La rimozione cancella la riga, quindi la stessa data può essere recensita di nuovo. Manca il diritto di replica.	05 artt. 7–11	**Risolto**: migration 0066
23	Recensioni e account cancellati: il centro assistenza dice che le recensioni diventano anonime, il database invece le cancella a cascata. Se il Team annulla una data già recensita, la recensione resta.	05 art. 13	**Risolto**
24	Le tre «storie» di artisti nella pagina /candidatura-artista sono segnaposto inventati: vanno rimosse o sostituite con testimonianze reali e documentabili (Cod. consumo, all. I, punto 23-quater).	05 art. 6	**Risolto**: rimosse
25	L'Artista non può chiudere da solo un singolo profilo, e non esiste un canale dedicato con cui un componente della band possa chiedere la rimozione del proprio nome.	03 artt. 3, 5	**Risolto**: chiusura del singolo profilo; rimozione del proprio nome via /segnalazioni
26	Il centro assistenza presenta l'accesso del Team alle chat come una funzione. Altri articoli parlano di «date reali svolte» (N'arte non lo verifica) e di recensioni «visibili a tutti» (dipende dal piano). Da riallineare ai documenti.	05; 06 art. 15	**Risolto** (salvo accesso chat, in corso)

5.3 Ulteriori scostamenti emersi nei documenti 07 e 09

#	Scostamento	Rif.	Priorità / stato

27	La cancellazione definitiva di un account elimina a cascata conversazioni, richieste e recensioni, compresi i messaggi e i dati dell'altra parte. Spariscono anche il registro dei consensi e le richieste di cancellazione, che invece andrebbero conservati come prova. Serve una cancellazione che separi i dati dell'interessato da quelli della controparte e conservi le prove.	01 art. 16.1; 05 art. 13; 09	**Risolto**: strumento di completamento (solo root, con anteprima); profili anonimizzati, conversazioni della controparte conservate
28	L'esportazione dei dati non include messaggi, richieste di booking, strutture, consulenze né l'email dell'account: portabilità (art. 20 GDPR) e accesso (art. 15) incompleti.	09	**Risolto**
29	Statistiche di visita: la chiave dell'hash è fissa e il codice varia solo perché contiene la data. Il dato è pseudonimo, non anonimo.	07 art. 13; 09	**Risolto**
30	Nessuna superficie dichiara oggi che l'ordine del catalogo dipende dal piano a pagamento. La pagina /criteri-di-posizionamento non esiste. Gli omaggi, anche Max, sono concessi senza criteri scritti.	07	**Risolto**: etichette nel catalogo; pagina pronta dietro flag
31	Il pannello chat dell'amministrazione si intitola «Modalità sorveglianza» e controlla solo il ruolo, non la delega di sezione.	01 art. 8.6; 06 art. 15	**Risolto**
32	Chat, allegati e note vocali non hanno alcuna scadenza di conservazione. Immagini e audio rifiutati in moderazione non vengono cancellati. La procedura notturna non tocca i file.	09 cl. 11	**Parziale**: file dei media respinti rimossi; conservazione delle chat da fissare con il legale

33	Affermazioni pubblicitarie da verificare o riformulare: «centinaia di artisti» in home; il centro assistenza cita un filtro per città che non esiste.	07	**Risolto**

5.4 Scostamenti emersi dopo il 1° ottobre (modifiche del 22–27 ottobre 2026)

#	Scostamento	Rif.	Priorità / stato
34	Le migration 0069–0075 non sono applicate in produzione. In particolare, finché non si applica la 0070 l'accettazione di un'Offerta porta ancora direttamente a «confermata», e i visitatori possono leggere via API dati degli artisti che i testi dichiarano riservati; finché non si applica la 0071 gli organizzatori operano senza approvazione e chi si registra con una chiamata diretta può attribuirsi il ruolo di consulente.	01 art. 8; 07 art. 9; 04 art. 2	**Aperto**, priorità alta: applicare prima di pubblicare i testi
35	Il registro delle email conserva ora il testo completo delle email inviate, visibile a tutti i superadmin (esclusi i messaggi con link d'accesso; token oscurati), con conservazione di 365 giorni. Il doc. 09, §5.1 dice ancora che «il testo dell'email non è registrato».	09 §5	**Aperto**: correggere il doc. 09; registro dei trattamenti già aggiornato

36	Il Team può segnalare un Artista Max anche ai «privati registrati» (organizzatori che si sono dichiarati privati e utenti generici). I testi descrivono la segnalazione come rivolta alle «strutture» e promettono all'Artista di vedere «a quali strutture» è stato segnalato; oggi l'Artista non vede il nome dei privati. Le segnalazioni ai privati contano nella quota mensile. Base giuridica dell'invio a persone fisiche da definire (art. 130 Codice privacy).	02 art. 9; 03; 07; 09	**Aperto**, priorità alta: decisione del legale, poi allineamento dei testi
37	Cancellazione dell'account: il testo promette la cancellazione definitiva «entro 30 giorni»; nel prodotto la conferma blocca l'accesso senza scadenza e la cancellazione si completa a mano, dopo almeno 30 giorni. Dal 27 ottobre il Team può sbloccare l'account in qualsiasi momento prima della cancellazione definitiva (da Utenti o dalla nuova candidatura, ripristinando il vecchio profilo o approvandone uno nuovo e lasciando il vecchio nascosto), con motivazione registrata.	01 art. 16.1; 09	**Aperto**, priorità alta
38	Approvazione degli organizzatori (0071): non descritta nel doc. 04, art. 2, né nei punti di accettazione del doc. 08.	04 art. 2; 08	**Aperto**
39	Candidatura come «Artista singolo» o «Band» (numero di componenti; fino a 3 strumenti per il solista, 6 per la band): il dato compare sul profilo pubblico e filtra il catalogo, ma non è descritto nei doc. 03 e 07.	03 artt. 2–3; 07 art. 5	**Aperto**, priorità bassa

40	Fornitori e funzioni non descritti nel doc. 09: Google (accesso con Google, link «aggiungi al calendario», Meet per le consulenze, casella Gmail condivisa del team che riceve le notifiche interne), Unsplash (immagini remote), feed iCal personale protetto solo da un link segreto, notifiche nell'app.	09	**Aperto**: registro dei trattamenti già aggiornato
41	Conservazione dei registri: i doc. 06 (artt. 15.4 e 17.2) e 09 propongono [24 MESI] per registro degli accessi alle chat, decisioni e segnalazioni; la regola predisposta nel codice usa 5 anni.	06; 09 §11	**Aperto**: scegliere un solo periodo
42	Consulenze dei piani Pro e Max: il perimetro è ora il booking sulla Piattaforma (non ingaggi nati fuori, non consulenza legale, fiscale o contributiva).	01 art. 12.1; 03 artt. 8.1 e 8.6	**Risolto**: testi aggiornati il 27 ottobre
43	I PDF del 1° ottobre non contengono le modifiche dell'8 ottobre (doc. 03 art. 3.1 e doc. 07 art. 9.1: anteprima sfocata per i visitatori) né quelle del 27 ottobre. Dal 22 ottobre il piè di pagina del sito mostra solo nome, P.IVA e città del titolare.	03; 07	**Risolto**: PDF rigenerati il 27 ottobre
44	Pseudonimizzazione degli IP: limite di frequenza, impronta dell'IP nelle accettazioni e statistiche funzionano come dichiarato solo se i rispettivi «sali» segreti sono configurati in produzione; per il limite di frequenza, in mancanza, il codice ripiega su un valore fisso.	09 §6; 08	**Da verificare** nella configurazione di produzione

5.5 Punti aperti del nuovo flusso della trattativa (12 novembre 2026)

#	Scostamento	Rif.	Priorità / stato

45	Se l'artista ha il piano Free, dall'avvio della trattativa ciascuna parte vede l'indirizzo email dell'altra (con Pro e Max le parti comunicano in chat e le email non sono visibili). È un nuovo flusso di dati personali tra utenti: valutare base giuridica (esecuzione del contratto d'uso), informativa e minimizzazione; i testi online (Termini v1 e integrazioni dell'informativa) non lo descrivono ancora.	01 art. 8.1; 03 art. 7.7; 04 artt. 4.3, 8.5; 09 art. 1.1	**Aperto**: aggiornare i testi online con il preavviso di 15 giorni
46	Richieste del flusso precedente rimaste nello stato tecnico «accettata»: l'organizzatore le conferma ancora dal riquadro dell'Offerta.	04 art. 9.1 e nota	Transitorio

6. Decisioni del cliente già prese

- **(30/09/2026)** N'arte è solo una piattaforma promozionale: non partecipa mai a trattative né a contratti; il Max segnala il profilo, non candida.
- **(30/09/2026)** Il badge «Verificato N'arte» diventa «Artista Pro».
- **(12/11/2026)** Nuovo flusso della trattativa: l'artista avvia la trattativa invece di accettare la richiesta; la data si conferma solo con il doppio consenso e un compenso indicato; con il piano Free la trattativa avviene via email e l'accordo, registrato dall'organizzatore, è confermato dall'artista (§5.0-quater).
- **(30/09/2026)** Regime fiscale forfettario.
- Età minima 18 anni per tutti i ruoli.
- N'arte non gestisce booking né pagamento; gli adempimenti dell'evento sono dell'organizzatore o del locale.
- Il «prezzo definitivo» diventa «compenso concordato – promemoria», senza valore contrattuale.
- I benefici Max svolti dal Team sono obbligazioni di mezzi, con un rimedio concreto se non vengono resi.
- L'accesso del Team alle chat è limitato a assistenza, contestazioni, segnalazioni e obblighi di legge, ed è tracciato.
- I documenti sono pubblicati solo dopo la revisione legale, con un'unica riaccettazione per gli utenti esistenti.

7. Dati da fornire (segnaposto)

Segnaposto	Dove	Chi lo fornisce
[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]	Tutti i documenti	Cliente, dopo la revisione
[PEC]	01, 02 (anche modulo di recesso), 06, 09	Cliente
[CCIAA] / [REA]	01	Cliente
Codice fiscale del titolare (se richiesto nei testi)	01	Cliente
Regime IVA (forfettario, indicato dal cliente), dicitura e fatturazione elettronica	02 artt. 2.3 e 4.2	Commercialista
[N] giorni di nuovi tentativi di pagamento	02 art. 8.1	Configurazione Stripe
Effetto del passaggio a un piano inferiore	02 art. 11.1	Configurazione del portale Stripe
[IMPORTO] e condizioni dello shooting; diritti del fotografo	02 artt. 7.5 e 9.6	Cliente
[MODALITÀ] della consulenza (videochiamata / telefono / in presenza)	03 art. 8	Cliente
Criteri di concessione dei piani omaggio	07	Cliente
Lingue del punto di contatto [SCELTA DEL CLIENTE]	06 art. 4	Cliente
Indirizzo privacy dedicato (facoltativo)	09	Cliente
Base giuridica delle segnalazioni Max ai privati registrati	02 art. 9; 09	Legale (§5.4, riga 36)
[ORGANISMO ADR] (facoltativo)	01 art. 18.2	Legale

7.1 I documenti 02, 03, 05, 06 e 09 contengono inoltre segnaposto su **tempi e soglie operative**, per esempio **[7 GIORNI]**, **[2 GIORNI LAVORATIVI]**, **[12 MESI]**: tempi di moderazione e di risposta alle segnalazioni, durata delle sospensioni, conservazione, tolleranze sulle consulenze. Il valore tra parentesi è la nostra proposta. Va confermato dal cliente, che deve poterlo rispettare davvero, e dal legale. Un termine promesso e non rispettato è peggio di un termine non promesso. Il riepilogo per documento è nel capitolo 1 dell'analisi della piattaforma.

7.2 Recapiti: info@narteofficial.it è il recapito unico, anche come punto di contatto DSA del doc. 06; la casella deve essere attiva e presidiata. Manca ancora la PEC.

8. Cosa chiediamo e in che forma

- **Parere breve** sui quesiti del §3, in particolare sul 3.1, che condiziona il modello.

- **Revisione** dei documenti 01–07 e 09, con commenti o in revisione tracciata. I sorgenti modificabili (HTML) sono in `docs/legale/src/`: le modifiche si riportano lì e i PDF si rigenerano.
- **Approvazione** dei testi delle caselle (doc. 08).
- Per ogni documento, alla consegna: **versione**, **data di entrata in vigore**, e se la modifica richiede una nuova accettazione o basta un avviso.
- **Nessun segnaposto residuo** nei testi approvati.